

639

CONTRACTE D'ARRENDAMENT

A Vidrà, el dia 1 d'agost de 2025.

REUNITS

D'una part, la Sra. **Elisabet Vila d'Abadal Castilla**, major d'edat, amb domicili a Vic, a la casa Sant Joan del Galí num.242 i amb DNI número 33.955.874P, intervé en el seu propi nom i interès.

 De l'altra part, el Sr. **Jonàs David Allué Jover**, major d'edat, amb DNI número 46.742.911B, domicili a Mataró, al Carrer Esplanada 0086 P04 4, que intervé en el seu propi nom i interès.

Reconeixent-se mútuament la capacitat legal necessària per a contractar i obligar-se especialment pel present atorgament, en les seves lliures i espontànies voluntats,

MANIFESTEN

 I.- Que, la Sra. Elisabet Vila d'Abadal Castilla, en endavant **arrendadora**, és titular per justos i legítims títols de:

- La casa la Vila de Buscarons, situada a la carretera de Sant Bartomeu de Vidrà, de 238 m2, amb tancaments nous, electricitat nova i llauneria, calefacció aerotèrmica i estufes de pellet a tres habitacions de la segona planta, xemeneia, 5 habitacions grans, 3 lavabos, 3 habitacions de magatzem, 1 habitació polivalent, cuina (cuina smeg de 5 fogons) i menjador obert i un jardí.
- Espai de la cabanya de la Vila de 200m2 amb un lavabo, situat al costat de la casa.

Referencia cadastral :001100100DG46D0001RI.

II.- Que Jonas David Allue Jover, en endavant **arrendatari**, està interessat en l'arrendament de la finca descrita en el primer punt.

Ambdues parts formalitzen el present contracte **d'arrendament per ús diferent d'habitatge**, i a tal efecte estableixen els següents

PACTES

PRIMER.- OBJECTE

Es objecte del present contracte d'arrendament les edificacions que es descriuen al *manifest I* d'aquest contracte.

L'arrendatari accepta l'estat de conservació en que es troben actualment i declara que el coneix i l'accepta, així com la qualificació urbanística i usos administrativament permesos en el mateix. Així mateix l'arrendatari s'obliga a la seva restitució en el mateix estat a la finalització del termini contractual, amb excepció del deteriorament normal per l'ús.

S'annexa reportatge fotogràfic, que acredita l'estat en que s'entrega la finca i les seves instal·lacions, i com a prova de conformitat ambdues parts el signen.

SEGON.- VIGÈNCIA

El present contracte d'arrendament entrarà en vigor el **dia 1 d'agost de 2025** i tindrà una durada **fins a 31 de juliol de 2030**. Un cop finalitzat aquest període, el contracte s'entendrà prorrogat automàticament per períodes anuals, si cap de les parts no manifesta la seva voluntat de resoldre el contracte amb una antelació de dos mesos a la data de finalització o pròrroga.

La durada pactada, això és del dia 1 d'agost de 2025 fins a 31 de juliol de 2026, és d'obligat compliment, de manera que si l'arrendatari vol desistir durant aquest període haurà de pagar a l'arrendadora la totalitat de les rendes que faltin per liquidar fins a 31 de juliol de 2026 que encara no s'hagin meritat. Aquesta obligació de pagament és en concepte d'indemnització que l'arrendatari accepta a pagar.

A partir de 1 d'agost de 2026 l'arrendatari podrà resoldre el present contracte d'arrendament anticipadament sempre que es trobi al corrent de pagament de les obligacions establertes en aquest contracte i en especial la de la renda pactada, mitjançant comunicació escrita a l'arrendador amb quatre mesos d'anticipació a la data de rescissió.

TERCER.- RENDA I FORMA DE PAGAMENT

La renda del present arrendament serà de **MIL SIS-CENTS EUROS (1.600€) mensuals** i es pagaran entre els dies 1 al 5 de cada mes, en el compte bancari que designa l'arrendadora: **Número de compte: ES67 2100 0007 8102 0150 0136**. Es considerarà i tindrà tots els efectes del rebut de pagament de la renda el comprovant bancari expedit per l'entitat bancària.

A l'import de la renda mensual se li sumarà la quantitat que correspongui en concepte d'I.V.A. i se li restarà la quantitat que correspongui en concepte de la retenció de l'I.R.P.F., d'acord amb lo establert legalment.

A data d'avui es paga la mensualitat del mes d'agost de 2025.

La renda pactada serà actualitzada anualment i durant cada un dels anys de vigència del contracte d'arrendament d'acord amb les variacions que experimenti l'Índex General Nacional del Sistema d'Índexs de Preus al Consum, publicat per l'Institut Nacional d'Estadística o l'Organisme que el substitueixi. La base de càlcul de las revisions, serà el preu de l'arrendament vigent en el moment de produir-se cada actualització. Atenent que la publicació de l'expressat Índex definitiu normalment es demora els compareixents convenen aplicar l'Índex definitiu quan es publiqui. En el cas que l'IPC fos negatiu la renda no es modificarà.

La renda actualitzada serà exigible a l'arrendatari a partir del mes següent a aquell en que la part interessada ho comuniqui a l'altra, expressant el percentatge de l'alteració o variació aplicat. En cap cas la demora de l'aplicació de la revisió suposarà renúncia o caducitat.

QUART.- SUMINISTRAMENTS

Anirà a càrrec de l'arrendatari totes les despeses que ocasionin els serveis i subministraments amb que compti la finca arrendada, encara que els rebuts corresponents vinguin a nom de l'arrendadora, així com els que ocasionin les seves instal·lacions, reparacions, substitucions o modificacions que calgués introduir per ser exigides per les companyies subministradores d'aquests serveis o per disposició legal. En aquest sentit, l'arrendatari s'obliga a domiciliar al seu nom tots els rebuts corresponents als serveis i subministraments amb què compte la finca arrendada, de la llum i aigua.

Queda exempta l'arrendadora de tota responsabilitat respecte de la manca del qualsevol dels subministraments.

Si l'arrendatari volgués efectuar alguna modificació en les instal·lacions generals de la finca, el seu cost serà íntegrament de l'arrendatari, en el cas de que li interessi i desitgi continuar amb el subministrament del que es tracti, però prèviament haurà de sotmetre a la propietat, per la seva aprovació, l'informe i projecte de les variacions que en cada cas hauran de realitzar-se, exigides per la respectiva companyia subministradora.

L'arrendatari no podrà donar de baixa els comptadors de que disposa la finca. En el cas que l'arrendatària no respecti l'exposat en el present paràgraf, haurà d'indemnitzar a l'arrendadora pels danys i perjudicis ocasionats.

CINQUÈ.- IMPOSTOS, TAXES, DESPESES

Seràn a càrrec de l'arrendatari l'import dels impostos i arbitris que siguin conseqüència de l'explotació de l'activitat que es desenvolupi en la finca arrendada, la taxa municipal d'escombraries.

L'Impost sobre Béns Immobles (IBI) anirà a càrrec de l'arrendadora.

SISE.- SOTS-ARRENDAMENT I CESSIÓ

Queda totalment prohibit a l'arrendatari el traspàs, la cessió en qualsevol forma i el sots-arrendament de les finques objecte del present contracte, sense obtenir prèviament el permís per escrit de l'arrendadora. En cas que l'arrendatari incompleixi aquesta condició, l'arrendadora podrà resoldre el contracte.

SETÈ.- FIANÇA

L'arrendatari fa entrega en aquest acte a l'arrendador de la quantitat de **TRES MIL DOS-CENTS EUROS (3.200€) en concepte de fiança legal**, equivalent a dues mensualitats de la renda de l'arrendament, servint el present contracte com la més formal carta de pagament.

L'arrendadora tornarà l'import de la fiança, o en el seu cas, de la part que no hagi hagut de descomptar, a l'arrendatària, dintre dels tres mesos següents a la data de finalització del present contracte.

VUITÈ.- OBRES

L'arrendatari no podrà dur a terme en la finca objecte d'arrendament cap tipus d'obra o millora, sense obtenir prèviament el permís per escrit de l'arrendadora i aquestes s'hauran de portar a terme, sota direcció facultativa. A més, en el cas d'obtenir-se, les mateixes hauran de disposar de les autoritzacions administratives pertinents i correran a càrrec exclusiu de l'arrendatària, quedant en benefici de la finca a la finalització del termini contractual sense dret a indemnització ni compensació a l'arrendatari.

En cas que l'arrendatària realitzés obres consentides en la finca objecte d'arrendament, seran a càrrec de l'arrendatari totes les despeses de les llicències, permisos.

NOVÈ.- CONSERVACIÓ

L'arrendatari reconeix rebre les finques en bon estat i s'obliga a mantenir-lo en bon estat de conservació mentre duri l'arrendament i a fer les reparacions necessàries per aconseguir-ho.

L'arrendatari està obligada a realitzar en les finques aquelles reparacions que siguin conseqüència del desgast per l'ús ordinari de la mateixa, sense dret a cap indemnització per part de l'arrendadora.

Va a càrrec de l'arrendatari el manteniment del jardí, que al finalitzar el contracte l'ha de retornar en el mateix estat que se li entrega.

DESE.- DESTÍ

L'arrendatari destinarà les edificacions arrendades a l'activitat d'esdeveniments de teràpies naturals i hostatge. Es requerirà l'autorització expressa i per escrit de l'arrendadora si es vol utilitzar per una activitat diferent a les mencionades.

Les llicències i autoritzacions necessàries d'obertura i del seu posterior desenvolupament de l'activitat aniran a càrrec de l'arrendatari.

L'arrendatari manifesta conèixer la qualificació i la normativa urbanística de la zona on s'ubica la finca arrendada i els seus usos administrativament permesos, eximint a l'arrendadora de qualsevol responsabilitat per les condicions que els organismes competents de l'administració estatal, autonòmica o municipal requereixin per l'obtenció dels permisos necessaris pel desenvolupament de l'activitat que projecte dur a terme en la finca.

Per altra part, l'arrendatari haurà d'observar i complir en tot moment les disposicions vigents sobre obertura i desenvolupament de l'activitat pactada.

ONZÈ.- ASSEGURANÇA

L'arrendatari es fa directament i totalment responsable, i eximeix de tota responsabilitat a la propietat pels danys i perjudicis que puguin ocasionar-se a persones o coses i que siguin derivats d'instal·lacions per a serveis i subministraments de la finca arrendada, o de l'activitat que s'hi desenvolupi, o fins i tot, per les persones que per compte d'ella les realitzin, així com pel cas d'incendi o qualsevol altre catàstrofe que pugui comportar la pèrdua o destrucció de la finca objecte del present contracte.

En conseqüència, l'arrendatari s'obliga a concertar amb una companyia asseguradora de reconeguda solvència una pòlissa d'assegurança que inclogui el risc de danys o pèrdua de la nau per raó de les activitats desenvolupades en la finca, així com a pagar periòdicament les primes corresponents, extrems que acreditarà davant de l'arrendadora quan aquest cursi requeriment a tal efecte.

Així mateix, l'arrendatari, també es fa responsable de les obligacions tributàries o de qualsevol altra naturalesa que puguin donar lloc a una responsabilitat subsidiària de la propietat.

DOTZÈ.- OBLIGACIONS DE L'ARRENDATARI

L'arrendatari s'obliga a:

- No instal·lar transmissions, motors, màquines, etc. que puguin afectar a la consistència, solidesa o conservació de l'immoble.
- No emmagatzemar o manipular en la finca matèries explosives o insalubres, així com emmagatzemar a la finca materials inflamables o explosius que puguin perjudicar la propietat o molestar els veïns.
- Permetre l'accés a la finca al propietari, el moment que tingui aquest per convenient, i als operaris o industrials manats per aquest, per a la realització, inspecció i comprovació de qualsevol tipus d'obres i reparacions que afectin a l'immoble o amb la finalitat de comprovar el seu estat de conservació i l'acompliment dels pactes del contracte.
- No tenir animals de cap tipus en la finca.

TRETZÈ.- RESOLUCIÓ

L'arrendadora podrà resoldre el contracte per incompliment de qualsevol dels pactes atorgats entre les parts.

CATROZÈ.- TANTEIG I RETRACTE

L'arrendatari renuncia expressament als drets de tanteig y retracte sobre la finca objecte d'aquest contracte.

I en prova de conformitat i per tal que així consti, ambdues parts firmen totes les fulles del present contracte, ratificant-se en el seu contingut, per duplicat i a un sol efecte, en la població i data indicades en l'encapçalament.

ARRENDADORA

Elisabet Vila d'Abadal Castilla



ARRENDATARI

Jonàs David Allué Jover

